

경 고 사 항

1. 제 목 : □□ 저수조 보수공사 계약관리 부적정
2. 관계기관 : △△
3. 내 용 : △△ □□에서는 저수조의 노후화에 따라 입주민에게 안전하고 위생적인 물 공급을 위하여 [표 1]과 같이 유지보수 공사를 추진하였습니다.

[표 1] □□ 저수조 보수공사 계약내역

(단위: 원, 부가세 포함)

계약업체	계약기간	계약금액	계 약 명
(주)▼▼	'18.05.02.~'18.05.31.	###	□□ 저수조 보수공사

가. 수의계약 체결 시 전자조달시스템 미이용

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정) 제2항 및 공단 규정 제50조(견적에 의한 가격결정 등) 제2항에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조제1항제5호가목에 따른 수의계약 중 추정가격이 2천만 원(「여성기업지원에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 여성기업 또는 「장애인기업활동 촉진법」 제2조제2호에 따른 장애인기업과 계약을 체결하는 경우에는 5천만 원)을 초과하는 수의계약의 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출 하도록 규정되어 있습니다.

따라서 △△에서는 추정가격이 2천만원(여성기업 및 장애인기업의 경우 5천만원)을 초과할 때에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받아 계약을 체결하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 □□ 저수조 공사 계약 체결 현황을 확인한 결과, 해당 공사는 일반기업으로 추정가격이 2천만원을 초과하며 장애인기업이나 여

성기업이 아님에도 불구하고 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받지 않고 3개 공사업체의 견적서류 비교를 통해 수의계약을 체결한 사실이 있습니다.

나. 계약방법 선정 관련

우리공단 「계약사무규정」 제43조(수의계약으로 할 수 있는 경우) 제1항 제7호에 따르면, 이사장 또는 계약담당자는 계약법률시행령 제26조 제1항 및 제2항에 따라 수의계약으로 하는 것이 가능한 경우 수의계약으로 할 수 있다고 규정되어 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제2호 마목에 따르면 특허공법을 적용하는 공사 또는 「건설기술 진흥법」 제14조에 따라 지정·고시된 신기술, 「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조에 따라 인증받은 신기술이나 검증받은 기술 또는 「전력기술관리법」 제6조의2에 따른 신기술(같은 법에 따라 지정된 보호기간 내로 한정한다)을 적용하는 공사로서 사실상 경쟁이 불가능한 경우에는 수의계약으로 할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 △△에서는 계약방법의 선정에 있어서 가장 효율적인 방법인지 여부와 관련법 시행령에서 정한 바와 같이 합당한 수의계약 사유가 있을 때에 한하여 수의계약을 추진하여야 합니다.

그런데 2018년 △△ 종합감사 시 □□ 저수조 공사 계약 체결 현황을 확인한 결과, ①계약 추진 과정에서 특허 미보유업체와 계약 시 기술력 신뢰 하락을 이유로 신기술 및 특허 보유업체와 계약이 타당하다고 판단하였으나 첨부된 신기술 지정증서는 보호기간이 '15.1.31.부로 종료되었으며, ②계약 추진 시점에 해당 기술보유 업체는 4개로 지명경쟁입찰이 가능하였고 내부결재에서도 지명경쟁입찰이 유리하다고 판단하였음에도 불구하고 최종적으로는 수의계약을 체결한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

4. 조치할 사항

○ △△장은

- '가', '나'항과 관련하여 수의계약 추진 시 「국가계약법 시행령」 제30조제2항에 정하는 조건에 해당할 경우에는 전자조달시스템을 이용하여 견적서를 받을 수 있도록 관리 하시고, 계약방법의 결정은 합당한 근거가 있는지 검토를 철저히 하시기 바라며, (통보)

○ ◆◆는

- 앞으로 동일사례가 재발되지 않도록 관련자에 대하여 「경고」 조치하시기 바랍니다. (경고)